

[별표 1]

건설폐기물 수집·운반 및 처리용역 위·수탁 계약서(참고용)

건설폐기물 수집·운반 및 처리용역 위·수탁계약서

1. 용역명 :
2. 배출장소 :
3. 운반장소 : 출발지 - , 도착지 -
4. 처리장소 :
5. 결제조건 :
6. 위·수탁 계약기간 : 20 년 월 일부터
20 년 월 일까지
7. 계약일반조건 : 불입의 용역계약 일반조건을 적용기로 한다.
8. 위·수탁물량 및 용역금액

(단위 : 원, VAT 별도)

폐기물 종류	단 위	물 량 (예상배출량)	단 가		용역금액 (물량×단가)	처 리 방 법
			운 반 비	처 리 비		
총 계						

위 계약은 상호 대등한 입장에서 신의성실의 원칙에 따라 계약을 체결하고 본 계약상의 내용을 이행·증명하기 위하여 “배출자”, “수집·운반자”, “처리자”가 기명날인한 후 각 1부씩 보관하기로 한다.

20 년 월 일

배출자	상 호		소 재 지			
	사 업 자 등록번호		전화번호		대표자	①인
배출자의 연대보증인	상 호		소 재 지			
	사 업 자 등록번호		전화번호		대표자	①인
수집·운반자	상 호		소 재 지			
	허가번호		전화번호		대표자	①인
	상 호		소 재 지			
	허가번호		전화번호		대표자	①인
처리자	상 호		소 재 지			
	허가번호		전화번호		대표자	①인
	상 호		소 재 지			

	허가번호		전화번호		대표자	인
--	------	--	------	--	-----	---

<용역계약 일반조건>

제1조(계약목적) 본 계약은 배출자가 일련의 공사, 작업 등으로 발생하는 건설 폐기물을 운반자가 이를 수집·운반하고 처리자가 이를 적정 처리하는 것을 그 목적으로 한다.

제2조(계약조건) 건설폐기물의 종류와 단가는 상기 내용과 같으며, “배출자”는 일정 금액의 선금금(총 계약금액의 10% 이상)을 “운반자”, “처리자”와 협의하여 각각 지급할 수 있다. 다만, “운반자”와 “처리자”가 동일인일 경우에는 “처리자”에게 지급하기로 한다.

제2조의2(통지 등) ① 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등 (이하 “통지 등”이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다.

② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.

③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생한다.

④ 계약당사자는 계약이행 중 이 조건 및 관계법령 등에서 정한 바에 따라 서면으로 정당한 요구를 받은 경우에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 한다.

제3조(배출자의 의무) “배출자”는 계약체결 후 건설폐기물을 배출하고자 할 경우 2일 전에 “처리자”에게 통보하여야 한다.

제4조(운반자의 의무) “운반자”는 건설폐기물을 “배출자”가 지정한 처리장소로 운반하여야 한다.

제5조(처리자의 의무) ① “처리자”는 건설폐기물을 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 및 「폐기물관리법」에 의하여 적정 처리하여야 한다.

② “처리자”는 허용보관량을 초과하여 건설폐기물을 반입하여서는 아니된다.

③ “처리자”는 “배출자”로부터 용역이 종료되고 대금지급이 완료되면 필요한 자료(처리확인서 등)를 제공하여야 한다.

제6조(변경계약서 작성) ① 용역계약의 이행 중 계약기간의 연장 등 계약내용을

변경 또는 추가해야 할 사유가 발생한 때에는 “배출자”, “운반자”, “처리자”가 협의하여 변경계약서를 작성토록 한다.

② 단가·물량 등의 변동으로 계약금액을 조정하여야 하는 계약내용 변경사유가 발생한 때에는 계약상대자는 계약금액 조정내역서 등 관련 자료를 첨부하여 “배출자”에게 청구하여야 하며, “배출자”는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 14일 이내에 계약금액을 조정·반영하여야 한다.

③ 계약상대자의 청구를 받은 경우, “배출자”는 계약금액 조정기한을 연기해야 할 불가피한 사유가 발생한 때에는 계약상대자와 협의하여 그 기한을 연기할 수 있으며, 계약상대자의 청구내용 중 일부 미비 또는 불분명한 경우에는 보완조치를 명할 수 있다.

제7조(인계서 작성) ① “배출자”와 “운반자”는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의2에 따라 폐기물 배출 및 인계시 마다 전자인계서를 작성한다.

② 다만, 건설폐기물 총 배출량이 10톤 미만이거나, 천재지변 또는 상·하수도관의 파열·누수 등으로 인한 긴급복구공사를 하는 경우에는 건설폐기물 간이인계서를 작성한다.

제8조(기성대가의 지급) ① “배출자”는 “운반자”와 “처리자”가 기성부분에 대한 대가지급을 청구할 경우, 적어도 매월 기성부분에 대한 대가를 지급하여야 한다.

② “배출자”가 제1항의 청구를 받은 때에는 5일 이내에 기성대가를 확정하여 “운반자”와 “처리자”에게 지급하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 청구서의 기재 사항이 계약된 내용과 일치하지 아니할 경우에는 “배출자”는 그 사유를 명시하여 “운반자” 또는 “처리자”에게 이에 대한 시정을 요구하여야 한다. 이 경우 시정에 소요되는 기간은 제2항에서 규정한 기간에 산입하지 아니한다.

④ 기성대가는 계약단가에 의하여 산정·지급한다.

제9조(완성대가의 지급) ① “운반자” 또는 “처리자”는 용역을 완료한 후 소정 절차에 따라 대가지급을 청구하여야 한다.

② “배출자”가 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 그 대가를 지급하여야 하며, 동 대가 지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. 다만, “배출자”는 “운반자”, “처리자”와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위 내에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

③ 천재·지변 등 불가항력의 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날부터 3일까지는 대가의 지급을 연장할 수 있다.

④ “배출자”가 제1항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우에는 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

제10조(세금계산서 발행) ① 제8조, 제9조에 의하여 “운반자” 또는 “처리자”가 용역 수행 대가를 청구할 때에는 기성청구서와 함께 “배출자”를 공급받는 자로 세금계산서를 발행하여 “배출자”에게 제출하여야 한다.

② 제1항에서 발행되는 세금계산서는 계약내용을 근거로 관련 세법 등에서 정한 원칙과 절차를 따라 발행하여야 한다.

제11조(계약의 해제 및 해지) ① “배출자”, “운반자” 및 “처리자”는 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 계약상대자에게 서면으로 통지한 후 계약의 일부 또는 전부를 해제 및 해지할 수 있다.

1. “배출자”가 계약사항 외 폐기물의 운반 및 처리를 요구할 경우
 2. “운반자”가 운반차량으로 운반하지 아니할 경우
 3. “처리자”가 허용보관량을 초과하여 적정처리가 우려될 경우
 4. 기타 계약목적의 달성 및 수행능력이 없는 명백한 사유가 발생하였을 경우
- ② 제1항에 의해 계약이 해제 및 해지되었을 경우에 기 운반·처리된 물량에 대해서 “배출자”는 기성대금을 지급하여야 한다.

제12조(기타사항) ① 본 계약 체결 후 처리장에 반입한 건설폐기물로 인하여 발생한 환경오염에 관한 모든 책임은 “처리자”가 진다.

② 계약기간 중 “운반자” 또는 “처리자”가 영업정지 등으로 운반 또는 처리를 할 수 없을 경우 “운반자” 또는 “처리자”는 즉시 “배출자”에게 통보하여야 한다.

③ 계약기간 중 폐기물의 적정처리를 위한 “배출자”의 정당한 요구가 있을 경우 “운반자”와 “처리자”는 이를 수용한다.

제13조(분쟁의 해결) ① 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다.

② 제1항의 규정에 의한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 중재법에 의한 중재에 의하여 해결한다.

③ 위 사항 이외의 다툼이 발생할 경우 민법, 상법 및 기타 관련 법률에 의거하여

처리토록 한다.

④ 본 계약에 대하여 분쟁이 발생할 경우 관할법원은 “배출자”의 소재지 관할 법원으로 한다.